

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Jako občan s trvalým bydlištěm v lokalitě jižního Plzeňska podávám tyto připomínky k vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny v rámci návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, konkrétně k oblastem AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice. Návrh považuji za zásah do kvality života v obci a níže uvádím konkrétní důvody.

Odůvodnění námitky:

1. Horizontové umístění brání ochraně dálkových výhledů

Nesouhlasím s navrženým horizontovým umístěním VTE, neboť dojde k trvalému narušení dálkových výhledů, které jsou hodnotnou součástí krajinného rázu jižního Plzeňska. Otevřené dálkové výhledy z polních cest, vyhlídek, kostelních věží a turistických tras patří k hodnotám regionu. Po umístění větrných elektráren v horizontových polohách budou tyto výhledy trvale narušeny stavbami několikanásobně přesahujícími jakékoli stávající dominanty.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 35 Listiny; stavební zákon č. 283/2021 Sb.

2. Alternativní méně konfliktní lokality nebyly prověřeny

Nesouhlasím s tím, že nebyly dostatečně prověřeny jiné, méně konfliktní lokality pro větrné elektrárny. Návrh neprokazuje, proč byly vybrány právě lokality ve volné krajině jižního Plzeňska a proč nebyly upřednostněny brownfieldy, průmyslové areály nebo jiné narušené plochy. Dokumentace sama připouští, že některé preferované typy území nebyly plnohodnotně prověřeny.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip minimalizace zásahů do krajiny.

3. Biologické průzkumy nebyly dostatečně dlouhé

Nesouhlasím s kvalitou a rozsahem biologických průzkumů použitých pro vymezení akceleračních oblastí. Biologické průzkumy nebyly prováděny dostatečně dlouho a nemusely zachytit tahové období ptáků, sezónní migraci ani aktivitu netopýrů. Přesto dokumentace sama připouští výskyt citlivých a chráněných druhů. Skutečné dopady na přírodu tak mohou být výrazně podhodnocené.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb.; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU.

Podpůrně uvádím odbornou referenci: Kunz, T. H. et al. (2007). Ecological impacts of wind energy development on bats. Frontiers in Ecology and the Environment.

4. Kumulace na malém území je přehlížena

Vznáším námitku proti tomu, že se na malém území jižního Plzeňska kumulují tři akcelerační oblasti, aniž by toto soustředění bylo komplexně posouzeno. Zcela chybí mapy souhrnných vlivů, ve kterých by byl zachycen kumulovaný hluk, vizuální dosah turbín, kolizní rizika pro ptáky i přírůstek industrializace. Jen tak by bylo možné zhodnotit, zda území takový rozsah snese.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip předběžné opatrnosti.

5. Akcelerační režim není pro tyto lokality vhodný

Nesouhlasím se zařazením lokalit AOV 51, 62 a 63 do akceleračního režimu, protože nesplňují podmínky bezkonfliktnosti dle směrnice RED III. Akcelerační oblasti dle RED III mají být lokality s minimem střetů, ne lokality, kde je řada střetů odložena na pozdější řízení. Dokumentace sama připouští existenci kolizí s biokoridory, chráněnými druhy ptáků a citlivými prvky krajiny.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence.

6. Migrační koridory zvěře nejsou dostatečně chráněny

Námitkou je, že návrh nezohledňuje pravidelně využívané migrační koridory velkých savců (srnčí, jelení zvěř, divoké prase) v dotčeném území. Studie z evropských zemí ukazují, že velká zvěř se větrným parkům aktivně vyhýbá, čímž dochází ke ztrátě funkčního habitatu i k tlaku na okolní lesní porosty. V navržených AO procházejí významné migrační trasy, jejichž narušení může mít regionální dopad na populace zvěře.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti; princip prevence.

7. Veřejnost a obce nebyly dostatečně zapojeny

Nesouhlasím s nedostatečným zapojením veřejnosti a obcí do výběru akceleračních oblastí. Veřejnost a obce byly zapojeny až nad hotovým návrhem a neměly možnost skutečně ovlivnit samotný výběr lokalit. Dokumentace nedostatečně vypořádává nesouhlas obcí, petice ani referendum, které proběhlo ve Střížovicích.

Právní podklad: Aarhuská úmluva; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; směrnice SEA 2001/42/ES; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

8. Industrializace v rozporu s udržitelným rozvojem

Návrh akceleračních oblastí je v rozporu s principem udržitelného rozvoje, na kterém má územní plánování stát. Udržitelný rozvoj předpokládá rovnováhu mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními hledisky. Plošná industrializace venkova jižního Plzeňska jednoznačně narušuje sociální a environmentální pilíř, aniž by ekonomický přínos byl pro místní komunity dostatečně doložen.

Právní podklad: § 18 stavebního zákona č. 283/2021 Sb.; princip udržitelného rozvoje území.

9. Návrh zasahuje do majetkových práv obyvatel

Vznáším námitku proti tomu, že návrh nepřímo zasahuje do majetkových práv vlastníků nemovitostí v dotčených obcích. Trvalé umístění obrovských staveb v zorném poli a akustickém dosahu obytných nemovitostí ovlivňuje jejich atraktivitu i tržní hodnotu. Tento zásah do hodnoty soukromého majetku nebyl v dokumentaci kvantifikován.

Právní podklad: Čl. 11 a čl. 35 Listiny základních práv a svobod; princip proporcionality.

10. Dominanty větrných elektráren převýší kulturní krajinu

Nesouhlasím s vymezením akceleračních oblastí, neboť větrné elektrárny by se staly novou nepřírozenou dominantou krajiny jižního Plzeňska. Plánované turbíny svou výškou (až 250 m) výrazně přesáhnou kostelní věže, lesní masivy i přirozené horizonty. Stávající kulturní dominanty obcí budou potlačeny technickou stavbou v nadměrném měřítku. Dokumentace neprokazuje, že tento zásah je proporcionální.

Právní podklad: § 12 a § 14 zákona č. 114/1992 Sb.; princip proporcionality dle čl. 11 a čl. 35 Listiny.

Na základě výše uvedeného žádám Ministerstvo pro místní rozvoj, aby mé připomínky řádně vypořádalo a aby akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice nebyly do návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu zahrnuty.

V dne

Podpis: